

1002263-78.2021.8.26.0510

Classe: Procedimento Comum Cível

Assunto: Indenização por Dano Material

Magistrado: HELOISA MARGARA DA SILVA ALCANTARA

Comarca: Rio Claro

Foro: Foro de Rio Claro

Vara: 2ª Vara Cível

Data de Disponibilização: 01/12/2022

... pelos danos materiais decorrentes do furto a máquina em questão, ocorrido na sede do réu, no valor de R\$ 410.000,00 (fls. 1/10). Documentos a fls. 11/68.

O réu foi citado e apresentou contestação (fls. 134 ss), alegando prescrição, ausência de responsabilidade pelo aparelho, que foi deixado na sede do réu por conta e risco do autor para sua conveniência, sem autorização específica ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Rio Claro

Foro de Rio Claro - 2ª Vara Cível

Avenida 5 nº 535, CEP: 13500-380 - Rio Claro - SP

Telefone: (19) 3524-4722 - E-mail: rioclaro2cv@tjsp.jus.br

1002263-78.2021.8.26.0510 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1002263-78.2021.8.26.0510

Classe - Assunto

Procedimento Comum Cível - Indenização por Dano Material

Requerente:

Intermedical Equipamentos Medicos Ltda Epp

Requerido:

Imandade da Santa Casa de Misericórdia de Rio Claro (Santa Casa Saúde)

Juiz de Direito: HELOISA MARGARA DA SILVA ALCANTARA

Vistos.

INTERMEDICAL EQUIPAMENTO MÉDICOS LTDA. EPP propôs ação declaratória em face de IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE RIO CLARO, requerendo a declaração de relação de comodato entre as partes, tendo por objeto a máquina Laser Medilas H30 Solvo, H30-0090, usada para cirurgia de cálculos renais, e a consequente condenação do réu em indenizá-lo pelos danos materiais decorrentes do furto a máquina em questão, ocorrido na sede do réu, no valor de R\$ 410.000,00 (fls. 1/10). Documentos a fls. 11/68.

O réu foi citado e apresentou contestação (fls. 134 ss), alegando prescrição, ausência de responsabilidade pelo aparelho, que foi deixado na sede do réu por conta e risco do autor para sua conveniência, sem autorização específica para tanto, inexistindo contrato, que o bem encontrava-se depreciado na data dos fatos, que o objeto foi entregue de boa-fé a suposto representante do autor.

Houve réplica (fls. 223 ss).

Em especificação de provas, o réu silenciou e o autor pugnou pelo julgamento antecipado.

É o relatório.

Afasto a alegação de prescrição, pois havendo instauração de inquérito policial, aplica-se a suspensão prevista no art. 200 do Código Civil.

Está suficientemente evidenciada a existência de relação jurídica entre as partes e que houve o fornecimento de produtos e serviços pelo autor ao réu, sendo incontroverso que o equipamento objeto da discussão foi subtraído nas dependências do réu.

Entretanto, é controvertida a natureza da relação entabulada.

Não consta nos autos qualquer documento ou contrato comprovando a relação de comodato firmada que estabelecesse a responsabilidade do réu pela guarda do equipamento, e negócio jurídico gratuito não se presume, se prova.

O autor não se interessou pela produção de prova oral, de modo que a questão há de ser apreciada segundo a documentação constante dos autos.

Nos depoimentos que constaram nas declarações de fls. 22 ss, colhidos em inquérito policial, os funcionários do réu afirmam que um representante do autor levava o equipamento ao hospital quando da realização de alguma cirurgia, levando o mesmo embora logo após a utilização (fls. 25). Afirmam que a guarda do equipamento nas dependências do réu ocorreu sem autorização do hospital (fls. 22), decorrendo da vontade do autor em virtude de sua maior comodidade, reduzindo os deslocamentos do equipamento quando da necessidade de utilização do mesmo.

Ainda, o próprio autor afirma que o maquinário "foi deixado lá por praticidade para ambas as partes uma vez que a autora não teria que ficar mobilizando o equipamento com tanta frequência" (fls. 228); bem como que o equipamento era operado exclusivamente por representante seu.

Na ausência de documento ou contrato firmado, diante dos depoimentos e provas constantes dos autos, tem-se que o autor não comprovou o regime de comodato alegado, especialmente porque não houve completa tradição do equipamento, se era operado unicamente por funcionários do autor.

Presume-se mera relação de prestação de serviços e materiais pelo autor ao réu, em situações específicas, mediante prévio agendamento.

Ainda, tem-se que o equipamento objeto da discussão poderia ser utilizado em prestações de serviços a outros clientes do autor, descaracterizando o comodato alegado, pelo que o réu não pode ser responsabilizado pela sua guarda e conservação.

Por fim, salta aos olhos a forma como o aparelho saiu das dependências do hospital, não por furto, quando poder-se-ia cogitar de responsabilidade da entidade pela falta de segurança, mas sim mediante, ao que parece, prática de estelionato, porque retirada por pessoa que se identificou com crachá da empresa autora, tinha conhecimento do fatos pertinentes à relação negocial existente entre as partes, apresentou documento com dados do equipamento e assim convenceu a todos que tinha autoridade para levá-lo dali.

Pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO, nos termos do artigo 487, inciso I, CPC, condenando o autor às custas, despesas e honorários de 10% do valor da causa.

P.I.C.

Rio Claro, 1 de dezembro de 2022

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA